



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

א. פוליטי נכסים ופתוח בע"מ ח.פ. 512250119
באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור דן משרד א. שילה
רשות'
ת.ד. 33691 מיקוד 31336, חיפה
טל': 052-6627777 פקס: 04-8534545

התובעת: בתיק: 6/107/2018

נגד

1. שהרבני רחמים ת"ז 74656364
באמצעות ב"כ: עו"ד אביר בראל
מנחם בגין 7, רמת גן
טל': 052-2592641 פקס: 6121122

הנתבעים:

2. נציגות הבית המשותף ברחוב פינסקר 70 פתח תקווה

שהרבני רחמים ת"ז 74656364
באמצעות ב"כ: עו"ד אביר בראל
מנחם בגין 7, רמת גן
טל': 052-2592641 פקס: 6121122

התובע שכנגד: בתיק: 6/231/2018

נגד

א. פוליטי נכסים ופתוח בע"מ ח.פ. 512250119
באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור דן משרד א. שילה
רשות'
ת.ד. 33691 מיקוד 31336, חיפה
טל': 052-6627777 פקס: 04-8534545

הנתבעת
שכנגד:

פסק דין

1. תביעה שהגישה הבעלים של דירות (נכסים) בבית משותף, המשמש בניין משרדים, נגד הבעלים של נכסים אחרים בבית המשותף ונציגות הבית המשותף, הן למתן צווי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשה לסילוק יד משטחי רכוש משותף, לפיצול מערכות החשמל ומיזוג האוויר ולמינוי מנהל חיצוני לניהול הבית המשותף, הן למתן סעד כספי בסך של 226,858 ש"ח לתשלום פיצויים בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף שנשאה בהן התובעת, ולתשלום דמי שימוש ראויים. תביעה שכנגד למתן צו עשה המורה על הפסקת השימוש בנכסים בבית המשותף למטרת גן ילדים, ולמתן צו עשה לסילוק יד משטחי רכוש משותף.

העובדות וההליכים

2. הצדדים לתביעות הם הבעלים של נכסים בבית משותף ברחוב ליב פינסקר 70 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקות 387 ו-388 בגוש 6361, הידוע גם כ"בית הבוסתן". הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 5 קומות, הכולל 10 דירות (נכסים), המשמשות בעיקר למשרדים (להלן - "הבית המשותף").
3. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום עם מתן צו הבית המשותף ביום 30.1.2011 (להלן - "התקנון המוסכם").
4. התובעת והנתבעת שכנגד, חברת א. פוליטי נכסים ופתוח בע"מ (להלן - "חברת פוליטי"), היא הבעלים של שני נכסים בבית המשותף. האחד בקומת הקרקע בשטח של 301 מ"ר, והשני בקומה הראשונה בשטח של 299 מ"ר, הרשומים בפנקס הבתים המשותפים, בהתאמה, תתי חלקות 1 ו-3 בבית המשותף. הנתבע 1 והתובע כנגד, מר שהרבני רחמים (להלן - "שהרבני"), הוא הבעלים של שלושה נכסים בבית המשותף. האחד בקומה הראשונה בשטח של 231 מ"ר, השני בקומה השניה בשטח של 299 מ"ר, והשלישי בקומה השניה בשטח של 231 מ"ר, הרשומים בפנקס הבתים המשותפים, בהתאמה, תתי חלקות 4, 5 ו-6 בבית המשותף. לכל אחד מהנכסים הצמדות, הכוללות חניות, קרקעות ומשטחים. לתתי חלקות 3 ו-4, בבעלות חברת פוליטי ושהרבני בהתאמה, הצמדות משותפות, הכוללות מרחב מוגן קומתי (ממ"ק), מבואה וחדרי שירותים. הנתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנציגות").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 24.12.2018, לאחר הגשת התביעה, מכרה חברת פוליטי לצד שלישי הנכס שבבעלותה בבית המשותף, המצוי בקומה הראשונה, הרשום תת חלקה 3.

6. הבית המשותף נבנה על ידי שהרבני ושני שותפיו, הבעלים במשותף של הקרקע, כמבנה תעשייה עבור חברה פלונית, הכולל מערכות חשמל ומיזוג אוויר המשותפות לכל הנכסים. כנטען, משפורה החברה, המבנה לא שימשה והוא נרשם בית משותף שנכסיו חולקו בין שלושת הבעלים, כאמור בצו רישום הבית המשותף מיום 30.1.2011. בין שלושת הבעלים התגלעו מחלוקות וסכסוכים רבים בקשר לשימוש הנעשה בהצמדות וברכוש המשותף בבית המשותף ולאי תשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. מקצתם הגיעו לפתחה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, במסגרת שלוש תביעות שנדונו בפניה והוכרעו בפסקי דין מיום 29.4.2013 (תביעה 6/47/2012) ומיום 25.4.2014 (תביעות מספר 6/184/2012 ו-6/264/2012).

7. חברת פוליטי רכשה הנכסים בבית המשותף בחודש אוקטובר 2016, ונרשמה בעליהם בפנקס הבתים המשותפים ביום 5.12.2017. בין חברת פוליטי לשהרבני התגלע סכסוך, כנטען, בשל השתלטות שהרבני על שטחים הצמודים במשותף לנכסים שבבעלות חברת פוליטי ושהרבני, וכן על שטחי רכוש משותף, ובשל אי תשלום חלקו של שהרבני הן בהוצאות החזקה שטחים הצמודים לצדדים, הן בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף.

8. ביום 1.7.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, להב. במהלכה, הצהיר שהרבני כי לאחר הגשת התביעה דנן התפטרו חברי נציגות הבית המשותף מתפקידם וכי הוא נבחר כדין לשמש הנציגות, ואף מייצגה בתביעה דנן שהגישה נגדה חברת פוליטי. במסגרת ישיבה זו נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לשמיעת הראיות.

9. חברת פוליטי הגישה תצהיר עדות ראשית מטעם מר אברהם פוליטי, הבעלים של החברה (להלן - "פוליטי"). מטעם שהרבני הוגשו תצהיר עדותו הראשית, תצהירו של מר פנחס בניהו, עובד בחברה שסיפקה שירותי ניהול לבית המשותף, וכן חוות דעת מומחה, מודד מוסמך חן ציון מלכיאלי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. עם כניסתי לתפקיד, בחודש נובמבר 2018, עברו התביעות לטיפול.
11. ביום 20.1.2019 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתחה, קיימתי ישיבת קדם משפט, במסגרתה ניתן פסק דין חלקי במקצת הסעדים המבוקשים (עמודים 6-7 לפרוטוקול הדיון), וכן נקבעו במפורט הפלוגתאות שנתרו להכרעה בשתי התביעות (עמודים 11-12 לפרוטוקול הדיון). במהלך הישיבה לשמיעת הראיות נחקרו המצהירים, למעט מר בניהו, אשר לא התייצב לדיון. לאחר שנשמעו הראיות, הורתי מועדים להגשת סיכום טענות הצדדים בכתב.
12. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב. לנוכח ריבוי הפלוגתאות, אביא טענות הצדדים ביחס לכל פלוגתא ופלוגתא, בפרק העוסק בדיון והכרעה.
13. אוסיף, כי ביום 10.9.2019 קיימתי ביקור בבית המשותף, בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם. ממצאי הביקור יובאו אף הם בפרק העוסק בדיון והכרעה.

דיון והכרעה

14. אדון בתביעות ובפלוגתאות מושא כל אחת מהתביעות, כסדרן.

תביעת חברת פוליטי

15. סעד כספי לתשלום פיצויים בגין השתלטות שהרבני על חדרי שירותים לטענת חברת פוליטי, חדרי שירותים המצויים בקומה הראשונה בבית המשותף, ששטחם כ-14 מ"ר והמסומנים ע"א בתשריט הבית המשותף (להלן - "חדרי השירותים"), צמודים במשותף לנכס שהיה במעמד הגשת התביעה בבעלות חברת פוליטי (הרשום תת חלקה 3) ולנכס שבבעלות שהרבני בבית המשותף (הרשום תת חלקה 4). כנטען, שהרבני תפס חזקה ייחודית בחדרי השירותים, כך שהמחזיק מטעמו בנכס שבבעלותו עשה בהם שימוש ייחודי ובלעדי. שהרבני לא הכחיש כי לימים ביצע עבודות בניה בחדרי השירותים וחילקם לשניים מבלי שקיבל רשות חברת פוליטי. בנוסף, שהרבני לא סתר טענת חברת פוליטי, כי שווי דמי השכירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשטח שווה ערך לשירותים בבית המשותף עומד על 50 ש"ח למ"ר. לפיכך, יש לחייב שהרבני בתשלום פיצויים בסך של 29,400 ש"ח (מחצית שווי הנאת חברת פוליטי מחדרי השירותים), בגין שימוש ייחודי בחדרי השירותים המהווים הצמדה משותפת, במשך 7 שנים.

16. מנגד, טען שהרבני כי יש לדחות על הסף הסעד המבוקש, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע במחלוקת שנתגלעה בין בעלים משותפים של נכס מקרקעין לגבי השימוש בו. אף לגופם של דברים, טען שהרבני כי יש לדחות התביעה, משהוכח כי חדרי השירותים שימשו מאז ומתמיד את כל בעלי הנכסים בקומה הראשונה בבית המשותף. חברת פוליטי מעולם לא פנתה בדרישה בכתב לאפשר גישה וכניסה לחדרי השירותים, כמצופה מהטוען להשתלטות על נכס שבבעלותו המשותפת עם אחר. מכל מקום, חברת פוליטי רכשה הנכס בשנת 2016 ואף מטעם זה אין כל בסיס לטענתה לפסיקת פיצויים החל משנת 2011.

17. אין חולק כי חדרי השירותים הם הצמדה משותפת לנכסים הרשומים תתי חלקות 3 ו-4 בבית המשותף. עוד אין חולק, כי חברת פוליטי רכשה הנכס תת חלקה 3 בחודש אוקטובר 2016 וכי מכרה הנכס לצד שלישי בחודש דצמבר 2018 (תקופת בעלות של שנתיים ו-3 חודשים), וכי שהרבני הוא הבעלים של תת חלקה 4, ממועד הקמת הבית המשותף ועד היום. חברת פוליטי עתרה, כאמור, לחיוב שהרבני בתשלום פיצויים בגין מניעת שימוש חברת פוליטי בחדרי השירותים בתקופה של 7 שנים, עד למועד הגשת כתב התביעה ביום 21.2.2018 (סעיפים 4.7, 14-16 ו-60.3 לכתב התביעה).

18. דין התביעה בסעד זה להידחות על הסף, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה. אבאר:

19. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק שכותרתו "בתים משותפים"). בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית להכריע בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

20. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

21. בנסיבות דנן, התביעה לחיוב שהרבני בתשלום פיצויים בגין מניעת שימוש חברת פוליטי בחדר השירותים אינה מושתתת על הוראות התקנון המוסכם או על הוראות חוק המקרקעין, בעניינן נתונה כאמור למפקח על רישום מקרקעין סמכות שיפוט ייחודית. חרף טענת חברת פוליטי, לא מצאתי בתקנון המוסכם הוראות בעניין זה. כל שנקבע בתקנון המוסכם ביחס לחדרי השירותים הוא כי שטח זה מהווה הצמדה משותפת לתתי חלקות 3 ו-4 בבית המשותף (סעיף 1.2 לתקנון המוסכם) וכי שטח הצמדה זה לא ייכלל בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף שיש לכל נכס בבית המשותף לצורך חישוב חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. הוצאות החזקה של כל הצמדה, לרבות הצמדה משותפת, תחול על בעל הנכס שאליה הוצמד (סעיף 1.4 לתקנון המוסכם). התקנון המוסכם אינו קובע הוראות לעניין הסדרת השימוש בהצמדה משותפת, לרבות לעניין תשלום פיצויים בגין מניעת שימוש מבעל נכס בהצמדה זו.

22. אשר לסמכות השיפוט המקבילה הנתונה למפקח על מקרקעין, זו חלה ביחס ל"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף" (הוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין). בנסיבות דנן, הסגת הגבול הנטענת מצד בעל דירה בבית משותף (שהרבני) אינה לגבי דירה אחרת או לגבי רכוש משותף, אלא לגבי הצמדה משותפת. בעניין זה קובעת הוראת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, כי "הוצמד חלק משותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". בהתאמה, הצמדה של חלק מרכוש משותף למספר דירות בבית המשותף דינה כדין הדירות שאליהן הוצמד. עוד מורנו הוראת סעיף 56 לחוק המקרקעין, כי "הוראות פרק ה' [שיתוף במקרקעין] לא יחולו על הרכוש המשותף", וכי אין בהוראת סעיף זה "כדי למנוע בעלות משותפת בדירה או פירוק השיתוף בדירה כזאת."

אמור, הצמדה משותפת של חלק מהרכוש המשותף לדירות בבית המשותף - בענייננו חדרי השירותים - דינה כדין בעלות משותפת במקרקעין, אשר חלות עליה הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין, לרבות סימן א' המסדיר יחסי השיתוף בין הבעלים. בתוך כך, "רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים, להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר" (הוראת סעיף 31(א)(1) לחוק המקרקעין), וכן "שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש" (הוראת סעיף 33 לחוק המקרקעין).

למפקח על רישום מקרקעין לא הוענקה סמכות לדון ולהכריע בסכסוך שעילתו בהוראות פרק ה' לחוק המקרקעין, המסדירות יחסי השיתוף במקרקעין. בכלל זאת, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון ולהכריע בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף שעניינו מניעת שימוש בשטח הצמדה שבבעלותם המשותפת וחיוב בתשלום פיצויים בשל כך, כמבוקש בתביעה שלפניי.

23. המורם מן האמור, דין התביעה בסעד זה להידחות על הסף בהעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בו, משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך. אמנם התנאי בדבר זהות הצדדים מתקיים בנסיבות דנן, משהצדדים לתביעה הם הבעלים של נכסים בבית המשותף. ברם, בכך כאמור אין די.

24. למעלה מן הצורך, אוסיף כי דין התביעה בסעד זה להידחות אף לגופם של דברים. זאת, הן משלא הוכח לפניי כי נמנע מחברת פוליטי או מי מטעמה השימוש בחדרי השירותים בתקופה הנטענת בכתב התביעה, הן משלא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח הנזק שנגרם לה בעטיו עתרה לחיוב שהרבני בתשלום פיצויים. אבאר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. לא הוכח לפניי כי נמנע מחברת פוליטי או מהמחזיק מטעמה השימוש בחדרי השירותים. בתצהיר עדותו הראשית טען פוליטי כי תימוכין לטענתו, שלפיה נמנע מחברת פוליטי ומהמחזיק מטעמה השימוש בחדרי השירותים, נמצא בתכתובת דואר אלקטרוני בין פוליטי למחזיק הנכס שבבעלות שהרבני מיום 16.11.2017. עיון בתכתובת זו העלה כי בפנייתו של פוליטי למחזיקה (שוכרת הנכס שבבעלות שהרבני, תת חלקה 4), טען כי אין בידו ובידי המחזיקות (שוכרות הנכס שבבעלות חברת פוליטי, תת חלקה 3) מפתח לשירותים. כלשונו: "מיכל שלום, לגבי השירותים בקומה הראשונה אין לי או לגננות מפתח לשירותים. הגננות משתמשות בשירותים. אודה לתשובתך. אבי פוליטי." בתגובה לפניה זו השיבה המחזיקה בנכס שבבעלות שהרבני בזו הלשון: "דבר נוסף, היות וכרגע אנחנו ותומר היחידים שמשתמשים בשירותים, אני דואגת לאחזקה שלהם. מבקשת שבמידה והגננות משתמשות בשירותים שידאגו לחלוק באחזקתם (נייר טואלט, נייר לניגוב ידיים וסבון ידיים)." (נספח 8 לתצהיר עדות ראשית פוליטי).

26. אין באמור בתכתובת זו כדי ללמד כי שהרבני או מי מטעמו מנע מחברת פוליטי וממי מטעמה השימוש בחדרי השירותים. תכתובת זו באה למעלה משנה לאחר שחברת פוליטי רכשה הנכס (תת חלקה 3) ואין בה כל אמירה לגבי מניעת שימוש כנטען בכתב התביעה. עניינה טענה בדבר העדר "מפתח לשירותים", ובתוך כך תשובת המחזיקה בנכס מטעם שהרבני אשר לא ניתן ללמוד ממנה על מניעת שימוש כנטען. נהפוך הוא, במסגרתה התבקש פוליטי כי ככל שהמחזיקות בנכס שבבעלות חברת פוליטי משתמשות בשירותים, כמצוין אף בגוף פניית פוליטי בכתב, יחלקו עמם ציוד הטואלטיקה הכרוך בשימוש בחדרי השירותים.

27. אף במכתבו של שהרבני מיום 20.7.2017 אשר מוען לחברת פוליטי וצורף לתצהיר עדות ראשית מטעמה בהקשר אחר (אחד מאסופת מסמכים נספח 3 לתצהיר), אין כדי לתמוך בטענת חברת פוליטי בעניין מניעת שימוש בחדרי השירותים. כאמור במכתב: "לידיעתך, בשירותים המשותפים שלנו, השוכרת שלך גן הילדים 'הדור הבא' משתמש בהם וזאת זכותו, אך אינו משלם לשוכר שלי חברת אינסולין את דמי הנקיון (אבקשך לטפל בעניין זה לפני הגשת תביעה נגדם וגם נגדך כבעל המקום)."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מכל מקום, ככל שסברה חברת פוליטי כי נמנע ממנה שימוש בחדרי השירותים, מצופה היה כי תיעשה פניה מסודרת בעניין זה לשהרבני, הבעלים במשותף עמה בחדרי השירותים. פניה כאמור לא הוכחה לפניי. תחת זאת, צירף פוליטי לתצהיר עדותו הראשית טיוטות הסכמים שהוחלפו בין הצדדים בראשית שנת 2018, לעניין חלוקה בעין של חדרי השירותים (נספח 9 לתצהיר), חלוקה שבוצעה בסופו של יום.
28. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי לא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח כי במניעת שימוש כנטען בחדרי השירותים נגרם לה נזק ממון, בעטיו היא זכאית לפיצויים כנטען בכתב התביעה. בתוך כך, לא הוכח כי במסגרת השכרת הנכס שבבעלותה בבית המשותף לצד שלישי (מפעיל גן ילדים), לא נכללו חדרי השירותים בגדרו של המושכר וכי בשל כך קיבלה חברת פוליטי דמי שכירות מופחתים. חברת פוליטי לא צירפה הסכם השכירות שחתמה עם מפעיל גן הילדים, ללמד גדרו המושכר והאם כולל, אם לאו, חדרי השירותים. בתכתובת הדואר האלקטרוני דלעיל, מיום 16.11.2017, יש כדי ללמד כי חדרי השירותים נכללו במושכר מושא הסכם השכירות, משצוין כי אין לגנות מפתח לחדרי השירותים. מכל מקום, חברת פוליטי לא הביאה כל ראיה לעניין הפחתה מגובה דמי השכירות בשל מניעת שימוש בחדרי השירותים, כנטען.
29. "כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 605, 614-615 (1993); ע"א 8294/14 גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה, פסקה 24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.3.2018)). בענייננו, משלא הובא הסכם השכירות עם המחזיק בנכס מטעם חברת פוליטי או עדות מפעיל גן הילדים, בידי להסיק כי היה בהם כדי לפעול לחובת חברת פוליטי בעניין דנא, ללמד כי חברת פוליטי לא סבלה כל נזק ממון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. למעלה מן הצורך, יוטעם כי אין כל בסיס לטענת חברת פוליטי לפיצויים בגין מניעת שימוש בחדרי השירותים בתקופה שקדמה לרכישתה הנכס בבית המשותף (תת חלקה 3) וקבלת החזקה בו, בחודש אוקטובר 2016.

31. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות התביעה בסעד הכספי לקבלת פיצויים בגין מניעת שימוש בחדרי השירותים בבית המשותף.

סעד כספי לתשלום פיצויים בגין תשלום הוצאות חשמל

32. לטענת חברת פוליטי, נציגות הבית המשותף התקשרה ביום 19.3.2017 עם מתחזק לניהול והחזקה של הרכוש המשותף. קודם להתקשרות זו, התקשרה הנציגות עם חברה ניהול אחרת, אשר עם סיום ההתקשרות עמה "טענה שהנתבע [שהרבני] נותר חייב כלפיה כספים בסכומים רבים". כעולה מהודעת שהרבני מיום 3.1.2018, לנוכח פינוי נכס שבבעלותו על ידי השוכר, נותר הנכס ריק ובהתאם להוראות התקנון המוסכם אין לחייב נכס זה בגין הוצאות 'חשמל ציבורי' החל מיום 1.1.2018. הואיל וחברת פוליטי נשאה בעלות צריכת החשמל אף עבור שהרבני, יש לשפוט בסך של 87,500 ש"ח, לרבות בתקופה שקדמה לרכישת הנכסים בבית המשותף על ידי חברת פוליטי (סעיפים 31-36 לכתב התביעה). בכתב הסיכומים הוסיפה חברת פוליטי וטענה, כי אין כל בסיס לטענת שהרבני בדבר פטור מתשלום הוצאות צריכת חשמל בבית המשותף, לנוכח הוראות התקנון המוסכם. עוד נטען, כי אין כל תוקף משפטי מחייב להחלטות שהתקבלו על ידי האסיפה הכללית עובר לרישום התקנון המוסכם וכי מכל מקום אף בהתאם להחלטה מאוחרת של האסיפה הכללית חייב כל בעל נכס בבית המשותף לשלם הוצאות החשמל בבית המשותף כשיעור חלקו היחסי ברכוש המשותף.

33. לטענת שהרבני, יש לדחות התביעה בסעד זה. לדידו, הוא שילם ומשלם כלל חיובי החשמל כפי שהתבקש על ידי נציגות הבית המשותף והמתחזק, בהתאם לתקנון המוסכם ולהחלטות האסיפה הכללית. בהתאם לתקנון המוסכם, שאימץ החלטת האסיפה הכללית קודמת בזמן, צריכת החשמל בבית המשותף תשולם אך על ידי בעלי דירות ביחס לדירות שנעשה בהן שימוש ואשר אינן סגורות. חיובי בעלי הנכסים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף, ובכלל זאת שהרבני, נעשה בהתאם להוראות התקנון המוסכם. הודעת שהרבני מיום 3.1.2018, לפיה החל ממועד זה הוא אינו נושא בתשלום הוצאות צריכת החשמל המשותפת, תואמת הוראות התקנון. בכתב הסיכומים הוסיף וטען, כי לא הוכח כי שהרבני לא שילם תשלומים שנדרשו ממנו מטעם נציגות הבית המשותף. זאת, אף בשים לב כי עד לאמצע שנת 2018 שהרבני לא היה בנציגות הבית המשותף וממילא לא יכול לפעול לטובת עצמו. לנוכח הסמכות שניתנה בדין לנציגות הבית המשותף, מקומן של טענות חברת פוליטי בעניין דנא להתברר באסיפה הכללית ולא במסגרת התביעה דנן. מכל מקום, כנטען, לא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח סכום החיוב שלטענתו שהרבני חייב בו ולא שילמו, וכי חברת פוליטי נשאה בסכום חיוב זה.

34. אקדים אחרית לראשית ואומר, כי לא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח כי היא זכאית לשיפוי בגין תשלום הוצאות חשמל עבור שהרבני. אביא להלן נימוקיי:

35. עיון בכתב התביעה העלה, כי בהתייחס לתשתית העובדתית המזכה את חברת פוליטי לקבל הסעד דנן, היא טענה הטענות העובדתיות העיקריות הבאות: האחת, כי לאחר שבשנת 2017 נחתם הסכם עם מתחזק לניהול והחזקת הבית המשותף, טענה חברת הניהול הקודמת שעמה התקשרה נציגות הבית המשותף כי שהרבני "נותר חייב כלפיה סכומים בכספים רבים". טענה זו הובאה ללא כל פירוט נוסף. השניה, כי גובה החיוב החודשי של כל נכס בבית המשותף בגין הוצאות חשמל עומד על כ-7,000 ש"ח. השלישית, הודעת שהרבני בכתב כי הוא אינו נכון לשלם הוצאות חשמל מיום 3.1.2018 בשל נכס שהתפנה משוכריו והוא פנוי וסגור. הרביעית, כי חברת פוליטי "מעריכה" כי שהרבני לא שילם עד למועד הגשת כתב התביעה (21.2.2018) חובות מצטברים בגין הוצאות חשמל וחלקו בתחזוקת הרכוש המשותף בסך של כ-350,000 ש"ח. טענה זו הובאה ללא פירוט נוסף. החמישית, כי בשל התנהלות שהרבני נאלצת חברת פוליטי לממן מכיסה את הוצאות החשמל כדי שלא ינותק זרם החשמל בבית המשותף, וכי עד למועד הגשת התביעה נשאה חברת פוליטי בתשלום חובו של שהרבני בגין צריכת חשמל בסך של 87,500 ש"ח, הלוא הוא הסעד המבוקש. טענה זו הובאה ללא כל פירוט נוסף (סעיפים 31-36 לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. בתצהיר עדותה הראשית של חברת פוליטי, חזר פוליטי על טענותיו העובדתיות דלעיל. אף בתצהיר לא בא כל פירוט הן לעניין חישוב גובה החוב המיוחס לשהרבני, הן לעניין חישוב גובה הסכום שנשאה בו חברת פוליטי, לדידה ביתר, בגין הוצאות חשמל שלא שולמו על ידי שהרבני (סעיפים 8-12 לתצהיר). חברת פוליטי לא פירטה מסד הנתונים, לבסס הטענה בדבר תשלום ביתר שנשאה בו בגין הוצאות חשמל, ובעניין זה הסתפקה באמירתו של פוליטי, שזו לשונה: "עד כה, נשאתי בעצמי ממקורותיי בתשלום חובו של הנתבע 1 [שהרבני] בגין צריכת חשמל. יתרה מכך, על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, רכשתי מהבעלים ממנו קניתי את חלקי בבית המשותף זכות תביעה. סכומים אלה מסתכמים בסך של 87,500 ש"ח, ועל כן על הנתבע 1 לפצות אותי במלוא הסכום האמור." (סעיף 12 לתצהיר). חברת פוליטי לא פירטה, לרבות באמצעות חישוב אריתמטי, סכום זה.

37. יתרה מזאת, חברת פוליטי לא עמדה בנטל הרובץ לפתחה להוכיח גובה החוב המיוחס לשהרבני בגין אי תשלום חלקו בהוצאות חשמל, וכי חוב זה, למצער חלקו, שולם על ידי חברת פוליטי, תשלום בעטיו עתרה לשיפוייה על ידי שהרבני. לתצהיר עדותה הראשית של חברת פוליטי צורפה אסופת מסמכים, שכותרתה "טבלאות תשלום שהוכנו על ידי הנציגות ואסמכתאות נוספות בעניין חשבונות החשמל" (נספח 3 לתצהיר). עיון בטבלאות שכותרתן "חשמל בניין פינסקר" הובאו ללא ביאור, לרבות מבלי שצוין מועד חישוב החיוב (תקופת החיוב) והאם החיוב שולם על ידי בעלי הנכסים בבית המשותף. בנוסף, צורפו מסמכים בכתב יד, אשר כלל לא נהיר מי ערכם וכיצד יש בהם כדי לתמוך בטענה בדבר תשלום שנשאה בו חברת פוליטי בגין הוצאות חשמל של שהרבני. אין במסמכים אלה כדי לתמוך בטענות חברת פוליטי בדבר גובה החוב של שהרבני בגין הוצאות חשמל ובדבר התשלום שנשאה בו חברת פוליטי בגין חוב זה.

38. לא זו אף זו. מסמכים אלה - ככל שביקשו ללמד על גובה החוב של שהרבני בגין אי תשלום הוצאות חשמל ומועדו, ותשלום שנשאה בו חברה פוליטי בגין חוב זה - היה על חברת פוליטי להביאם באמצעות עורכם. משלא הוגשו כאמור ומשלא באה מפי חברת פוליטי טענה להתקיימות אחד מן החריגים לכלל האוסר עדות מפי השמועה, המסמכים אינם קבילים כראיה לאמיתות תוכנם, שכן תוכנם של המסמכים כשלעצמם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוא בגדר עדות מפי השמועה (ראו גם: ע"א 2576/03 וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים, פסקה 33 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (21.2.2007); ע"א 8272/16 י.מ.ש. השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל - מנהל מע"מ, פסקה 55 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.2.2019)). כאמור, אף אם היו המסמכים קבילים כראיה, אין בהם כדי לתמוך בטענות חברת פוליטי ולבססן לקבלת הסעד המבוקש.

39. עוד צירפה חברת פוליטי לאסופת המסמכים (נספח 3 לתצהיר) חשבונות חשמל לתקופות שונות בשנים שקדמו למועד רכישת הנכס בבית המשותף על ידה. כלל לא נהיר מעיון במסמכים אלה מהו התשלום ששולם בפועל בגין הוצאות חשמל, על ידי מי שולם התשלום והאם התשלום כלל הוצאות חשמל בגין נכסים של שהרבני.

40. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות בסעד זה, משלא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח הן כי לשהרבני חוב בגין אי תשלום חלקו בהוצאות חשמל בבית המשותף וגובהו, הן גובה התשלום שנשאה בו חברה פוליטי בגין חוב של שהרבני כאמור.

41. למעלה מן הצורך, מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולנוכח הרחבת הטיעון בעניין זה בכתבי הסיכומים, אוסיף ואתייחס לטענות הצדדים באשר לחובה החלה על שהרבני, הבעלים של נכס בבית המשותף, בקשר עם תשלום הוצאות החשמל.

42. כאמור, על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם במעמד רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, ביום 30.1.2011, בחתימת שהרבני ושני בעלי הנכסים הנוספים בבית המשותף. תכליתו, כפי שמורנו הוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין, "להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף."

43. עיון בהוראות התקנון המוסכם, מלמדנו כי בעלי הדירות הסדירו בגדרו נושא "הוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף" (סעיף 6 לתקנון), המובא כלשונו:

"בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק, אנו קובעים כי ההוצאות הנובעות מהרכוש המשותף תהיינה כדלקמן:

6.1 ההוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף של הבית המשותף, למעט מה שהוסכם לגביו אחרת בתקנון זה, יחולו על בעלי הדירות, בשיעור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יחסי, כלהלן: כל בעל דירה ישא בהוצאה יחסית, בהתאם לשיעור חלקה של דירתו ברכוש המשותף. שיעור חלק זה מפורט בטבלה בסעיף 2 לעיל.

6.2 מבלי לפגוע בכלליות ההגדרה של רכוש משותף, מובהר בזה כי הוצאות החזקה כוללות תשלומים עבור השירותים שלהלן:

...

6.2.4 תשלום חשבונות צריכת החשמל על פי שיעור החשמל המרכזי.

...

6.3 התשלום עבור החזקת הרכוש המשותף ייעשה על פי הנוהג היום, כמפורט בפרוטוקול בעלי הדירות, זאת עד לקבלת החלטה אחרת על ידי רוב קולות בהצבעה באסיפה כללית או באסיפה שלא מן המניין.

6.4 החלטה שתקבל על פי רוב קולות בהצבעה באסיפה לשינוי נוהג התשלום, לשינוי דרך התשלום ולהתנהלות הקבועה בסעיף 16 לתקנון המצוי, אינה מהווה פגיעה בזכויות בעל דירה. (ההדגשות אינן במקור).

עוד נקבע בתקנון המוסכם כי "רכוש משותף כולל את כל חלקי הבית המשותף, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות וההצמדות שלהם, ..." (סעיף 2.1 לתקנון), וכי "להבהרה ייאמר כי מערכת החשמל המהווה רכוש משותף היא עד לפני לוח החשמל שבתוך הדירה, לא כולל לוח החשמל שבתוך הדירה" (סעיף 2.2 לתקנון).

44. כעולה מלשון התקנון המוסכם, שיעור השתתפות בעלי הנכסים בבית המשותף בגין הוצאות החזקה של הרכוש המשותף, הכוללות הוצאת צריכת חשמל, הוא כשיעור חלקו היחסי של כל נכס בבית המשותף, כמפורט בטבלה בסעיף 2.3 לתקנון המוסכם. זאת, למעט ביחס להוצאות החזקת הרכוש המשותף אשר הוסכם לגביו אחרת בתקנון זה. בתוך כך, נקבע בתקנון כי התשלום עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף ייעשה על פי הנוהג היום כמפורט בפרוטוקול בעלי הדירות, עד לקבלת החלטה אחרת. אין בתקנון המוסכם הפניה לפרוטוקול בעלי דירות ממועד מסוים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם זאת, אין חולק כי פרוטוקול אסיפה כללית של בעלי הדירות (שהרבני ושני בעלי הנכסים הנוספים בבית המשותף) בעניין זה, קודם לרישום התקנון המוסכם, קיים אך מיום 29.12.2009.

45. עיון בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.12.2009, אשר נחתם על ידי שהרבני ושני בעלי הנכסים הנוספים בבית המשותף, העלה כי על סדר יומה עמד נושא הוצאות החזקת הרכוש המשותף, לרבות "קביעת נוהל תשלום חשבונות חשמל" ו-"קביעת תשלום מופחת למקרים מיוחדים". בהתייחס להוצאות עבור צריכת חשמל הוחלט באסיפה הכללית (סעיף 6 לפרוטוקול), כדלקמן:

"ההוצאה החודשית עבור אספקת חשמל לבניין תשולם על ידי בעלי הדירות לידי הנציגות, בתוך 7 ימים מהגשת החשבון לתשלום או במועד התשלום של חשבון חברת החשמל, המועד המוקדם. החשבון לתשלום יהיה על פי תעריפי חברת החשמל ועל פי הצריכה החודשית, אשר תחושב כדלקמן:

- 6.1 הקוט"ש אשר נמדד בשעון הדירתי.
- 6.2 הקוט"ש אשר נמדד בשעון חברת החשמל, בניכוי סה"כ הצריכה בשעונים הדירתיים. להלן: 'צריכה משותפת'.
- 6.3 הצריכה המשותפת תשולם על ידי בעלי הדירות שנעשה בהם שימוש ואשר אינן סגורות. כל בעל דירה שבשימוש ישלם חלק יחסי, בהתאם ליחס שבין שטח הרצפה של דירתו, לשטח הרצפות של כלל הדירות שנעשה בהן שימוש (השטחים הם ללא הצמדות). שטח הרצפה של כל דירה מפורט בתשריט הבית שנערך על ידי המודד חן ציון מלכיאל מיום 1.5.2001".

(ההדגשה אינה במקור).

עוד הוחלט באסיפה הכללית, כי "ההחלטות שלעיל נרשמות בספר ההחלטות של הבית ומחייבות את בעלי הדירות הנוכחיים, וכל מי שיבוא במקומם כבעל דירה. כל זאת, עד לשינוי ההחלטות, אם יהיה שינוי כזה, אשר ייעשה באסיפה שתתכנס כחוק,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואשר בה יוחלט על ידי רוב קולות להצבעה באסיפה על החלטות חדשות" (סעיף 10 לפרוטוקול האסיפה הכללית).

46. בנסיבות אלה, הנני לקבוע כי הוכח קיומו של נוהג לעניין "התשלום עבור החזקת הרכוש המשותף", "כמפורט בפרוטוקול בעלי הדירות" מיום 29.12.2009, החל במועד רישום התקנון המוסכם. בהתאם לנוהג זה, הוסכם, בין היתר, כי הוצאות חשמל הרכוש המשותף ישולמו על ידי בעלי הדירות (נכסים) בבית המשותף שנעשה בהן שימוש והן אינן סגורות.

47. כאמור, בהתאם להוראות התקנון המוסכם, ניתן לשנות מנגנון התשלום דלעיל, בכפוף "לקבלת החלטה אחרת על ידי רוב קולות בהצבעה באסיפה כללית או באסיפה שלא מן המניין." לא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח כי התקבלה החלטה כאמור. בהקשר זה, אין בפרוטוקול אסיפה כללית מיום 29.5.2013 כדי לקבוע מנגנון תשלום אחר ביחס להוצאות החשמל. באסיפה זו הוחלט (סעיף 1 לפרוטוקול) כדלקמן:

"סעיף 9 להחלטת אסיפת הדיירים מיום 29.12.2009 בטל ומבוטל בזאת, החל מחודש יוני 2013. למען הסר ספק, שום דייר לא יהיה זכאי עוד להנחה בהוצאות המשותפות בשל שטחים בלתי מושכרים ו/או בלתי מאוישים שבבעלותו. כל אחד מבעלי הבנין ישתתף בהוצאות הבית המשותף כפי חלקו בזכויות ללא שום הנחות משום סוג."

בסעיף 9 לפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 29.12.2009, נקבע לאמור:

"למקרה של דירה שאינה בשימוש לתקופה שמעל 60 יום ועד לתום 10 חודשים, ישלם בעל הדירה מחצית מהתשלום שחל עליו עבור השירות השוטף של הספקים המרכזיים המפורטים בסעיף 4.1, בסעיפי המשנה."

ספקים אלו הוגדרו בסעיף 4.1 לאסיפה הכללית, לצרכים הבאים: שמירה וניקיון, שירות מעליות ושירות מיזוג אוויר.

כאמור, פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.5.2013 מפנה במפורש לסעיף 9 בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.12.2009 ומורה כי סעיף זה בטל ומבוטל. לו ביקשו בעלי הנכסים במועד זה (שהרבני ושני בעלי הנכסים הנוספים בבית המשותף)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבטל סעיף 6 לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.12.2009, שעניינו הסדרת מנגנון התשלום עבור הוצאות חשמל, היו עושים כן במפורש, תוך הפניה לסעיף זה, כפי שפעלו ביחס לסעיף 9, כאמור. לפיכך, אין בידי לקבל כי סיפא סעיף 1 לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.5.2013, קובע בטלות סעיף 6 לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.12.2009. זאת, אף לאור לשון סיפא סעיף 1 שעניינו ביטול הזכאות להנחה בהוצאות, הנחה כפי הדיבר בסעיף 9 לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.12.2009, לפיו "ישלם בעל הדירה מחצית מהתשלום שחל עליו עבור השירות השוטף של הספקים."

48. דברים אלה נתמכים אף בעדותו של שהרבני, בהשיבו לאמור:

"ת: ... באסיפה הכללית שהתאספנו שלושת השותפים [מיום 29.12.2009], התכנסנו, מאחר ויחזקאל, רוב הנכסים שלו לא היו מושכרים, הוא אמר נכס סגור לא צריך לשלם דמי ניהול וגם לא לשלם חשמל ציבורי. אמרתי בשביל שיעבור על שמי בטאבו, כבר הוציאו לי את הנשמה, הסכמתי לזה. עברו ימים הנכסים שלו הושכרו והיתה אסיפה כללית, חלקם אמר נבטל את הסעיף הזה שנכס סגור צריך לשלם דמי ניהול, זה קרה כשנתיים לאחר מכן. אצלי תמיד היה תפוס. הסעיף לעניין חשמל עדיין עומד בתוקפו. אני תמיד רציתי לשנות את הסעיף הזה, אבל היתה אסיפה כללית ולא היתה הסכמה לשנות את הסעיף הזה."

ש: אתה אמרת שקצת אחרי, אז אני אומר לך שזה לא היה קצת אחרי, אתה מתכוון לישיבה ביום 29.5.2013?

ת: נכון."

(פרוטוקול דיון מיום 20.1.2019, עמוד 29 שורות 27-

9).

בהקשר זה, הוסיף שהרבני והעיד כי כאשר חברת פוליטי מכרה הנכס שבבעלותה (תת חלקה 3), בשלהי שנת 2018, "נתתי הוראה לא לחייב חשמל" (פרוטוקול דיון מיום 20.1.2019, עמוד 31 שורה 17). האמור לא הוכחש על ידי חברת פוליטי.

49. לאור האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי מנגנון תשלום הוצאות החשמל בגין הרכוש המשותף בבית המשותף הוא בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 29.12.2009,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כפי שנקבע בתקנון המוסכם, ומשלא התקבלה החלטת האסיפה הכללית המשנה מנגנון תשלום זה.

אוסף, כי אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות העומדת לבעלי הנכסים בבית המשותף לפעול בהתאם להוראת סעיף 6.3 לתקנון המוסכם ולקבל החלטה אחרת לעניין מנגנון תשלום הוצאות חשמל בבית המשותף.

50. למעלה מן הצורך, אף אם הייתי מקבלת עמדת חברת פוליטי - לפיה היה על שהרבני לשלם הוצאות חשמל הרכוש המשותף כשיעור חלקו היחסי ברכוש המשותף, ללא קשר לשימוש הנעשה בפועל בנכסים שבבעלותו, למצער לתקופה כהצהרתו בדבר אי תשלום ההוצאות בחודשים ינואר עד אוגוסט 2018 - הרי שלא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח גובה הוצאות אלה וכי היא זו שנשאה בהן, ולו בחלקן היחסי, כפי הסעד שהתבקש על ידה בתביעה דנן, כמפורט בהרחבה לעיל.

51. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות התביעה בסעד הכספי לקבלת פיצויים בגין תשלום הוצאות חשמל.

צו עשה לסילוק יד שהרבני משטח בקומת המרתף המשמש מחסן
וסעד כספי לתשלום הוצאות החזקה עבור השימוש במחסן

52. לטענת חברת פוליטי, שהרבני השתלט על שטח המהווה רכוש משותף בקומת המרתף, המצוי בין שטחי חניה המסומנים בתשריט הבית המשותף ל"ג ו-ל"ד, והפכו למחסן שבו הוא עושה שימוש ייחודי (להלן - "המחסן"). בהעדר הסכמת חברת פוליטי לשימוש ייחודי כאמור ברכוש המשותף, על שהרבני לסלק ידו מהמחסן. בנוסף, יש לחייב שהרבני בגין דמי שימוש ראויים, המוערכים על ידי חברת פוליטי בסך של 12,000 ש"ח בכל שנה, ולתקופה של 7 שנים במצורף להוצאות החזקה, סך של 90,000 ש"ח. כנטען, לחברת פוליטי נגרם "חסרון כיס" בסך של 22,500 ש"ח (רבע מהסכום לעיל), "שכן אילו היה הנתבע 1 [שהרבני] משלם לנציגות את חלקו היחסי בגין השימוש בשטחים אלה, היו נחסכות מהתובע [חברת פוליטי] הוצאות שהוא שילם לשווא." (סעיפים 40-42 לכתב התביעה). בכתב הסיכומים טענה חברת פוליטי, כי שהרבני לא הכחיש השימוש הייחודי שהוא עושה במחסן, הנשען על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשתיות הבית המשותף המהוות רכוש משותף. עם זאת, חברת פוליטי שינתה מן הסעד הכספי המבוקש בכתב התביעה ועתרה לחייב שהרבני בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בגין החזקת המחסן "לפי אותו מפתח עלות למ"ר שחל על כל הבניין."

53. לטענת שהרבני, לאחר השלמת בניית הבית המשותף נותרו בקומות המרתף שלושה שטחים פינתיים שלא הוצמדו לאף דירה (נכס) בבית המשותף והמהווים חלק מהרכוש המשותף. בכלל זאת, שטח המחסן. בעלי הנכסים באותה עת (שהרבני ושני בעלי הנכסים הנוספים בבית המשותף) חילקו ביניהם השימוש בשטחים אלה, כך שכל אחד קיבל שטח אחד לשימוש הייחודי. לפיכך, השימוש שנעשה במחסן היה על פי הסכמה שניתנה בידו על ידי כל בעלי הנכסים בבית המשותף. למיטב הבנת שהרבני, זה המצב אף כיום. משכך, יש לדחות טענת חברת פוליטי להשתלטות שהרבני על המחסן ולחייבו בתשלום בגין הוצאות החזקתו. בכתב הסיכומים הוסיף שהרבני וטען, כי הוכח שהמחזיק בנכס שבבעלות חברת פוליטי עושה שימוש במחסן בקומת המרתף, המהווה אחד מהשלושה כאמור. קרי, הוכחה הסכמה שניתנה בשעתו על ידי בעלי הנכסים בבית המשותף לחלוקת השימוש בשלושה שטחים אלה, כך שלכל אחד ניתנה רשות שימוש בשטח אחד. די בכך כדי לדחות התביעה בסעד זה.

54. אין חולק כי שהרבני עושה שימוש ייחודי במחסן, שטח המהווה רכוש משותף בבית המשותף. כך כפי שצפיתי אף בביקור שקיימתי בבית המשותף. שימוש ייחודי זה מחייב הסכמה מפורשת של כל בעלי הנכסים בבית המשותף. זאת, משיש בשימוש כאמור תפיסת חזקה ייחודית ברכוש משותף, השוללת זכות השימוש בחלק זה משאר בעלי הדירות בבית המשותף והעולה כדי גריעה מהזכויות שיש להם ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 856 (1993); ע"א 2307/99 מכלוף נ' חג'ג', פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (10.6.2001); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 454-455).

55. הסכמה למתן רשות שימוש ייחודי ברכוש משותף אינה טעונה מסמך בכתב ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה זו יכולה להיות הסכמה מכללא, הנלמדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהתנהגות הצדדים, בהעדר מחאה והתנגדות ולרבות שתיקת הצדדים (ראו גם: ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 26 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.4.2006)).

56. בשונה מהסכמה להקניית זכות קניינית ברכוש המשותף, על הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף חלות הלכות הרישיון במקרקעין. מכוחן של הלכות אלה, רשות שנלמדת מכלל היא רשות חינם גרידא לתקופה בלתי מוגדרת, אשר רשאי בעל דירה לבטלה בכל עת על ידי גילוי דעתו כי אין ברצונו להרשות הפעולות לגביהן ניתנה הרשות. אך במקרים חריגים ויוצאי דופן ייקבע כי רשות מכלל לשימוש במקרקעין התגבשה לכדי רשות בלתי הדירה, שעיקרם הסתמכות לגיטימית של בעל הרשות הראויה להגנה (ראו גם: ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.8.2015); רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (29.4.2014); ע"א 618/05 דיאמנשטיין נ' מחלקת עבודות ציבוריות - מדינת ישראל, פסקה 12 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (21.3.2007); ע"א 32/77, לעיל).

57. ומן הכלל אל הפרט. אין חולק כי בקומות המרתף בבית המשותף, בשטחים המהווים רכוש משותף, הוקמו שלושה מחסנים, על ידי סגירת חללים שבין שטחי חניות. בכלל זאת, המחסן מושא התביעה שלפניי. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי התשתית הראייתית שהונחה לפניי, הנני להורות כי לא עלה בידי שהרבני להוכיח קיומה של הסכמה מפורשת שניתנה על ידי שני בעלי הנכסים הקודמים בבית המשותף (שותפיו לכתחילה במקרקעין) לשימוש ייחודי של כל אחד מהשלושה בכל אחד משלושת המחסנים. זאת, משאין די בהצהרתו הלאקונית של שהרבני בתצהיר עדותו הראשית, משהיה עליו להוכיח הסכמה מפורשת זו בראיות נוספות. עם זאת, שוכנעתי כי ניתנה בידי שהרבני רשות שימוש מכוחה של הסכמה מכלל, הנלמדת מהתנהגות בעלי הנכסים בבית המשותף אשר לא התנגדו לשימוש כאמור, ולו בשתיקתם, ובכללם חברת פוליטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. לא הוכח לפניי כי חרף השימוש רב השנים שעושה שהרבני במחסן, נעשתה אליו פניה לסלק ידו משטח זה. תחת זאת, מצאתי כי באחד משני המחסנים האחרים נעשה שימוש על ידי המחזיקים בנכסים בבית המשותף שבבעלות חברת פוליטי. כך כפי שהעיד פוליטי, בהתייחסו למחסן שנבנה בקומת המרתף בין שטחי החניות מ"ח ו- מ"ט (צולם והוצג לעד, סומן נ/2), באמרו:

"ת: המחסן הוא מחסן משותף לכולם ובתור שכזה יכולים להשתתף בו כל השותפים, הוא לא נעול, והיא [המחזיקה מטעם חברת פוליטי] שמה בו כמה דברים עד פינוי חיצוני, שלושה או ארבעה ימים.

...

ש: היום יש משהו במחסן הזה?

ת: יכול להיות שנשארו דברים מסוימים שיפוננו.

ש: האם אמרת לגננות שאסור להן להשתמש במקום הזה?

ת: אמרתי שהן יכולות להשתמש באופן זמני. זה מחסן משותף לכולם. הרבה אנשים שמים במחסנים כאלה דברים ואחרים."

(פרוטוקול דיון מיום 20.1.2019, עמוד 21 שורות 17-16, עמוד 22 שורות 9-15).

גילוי דעת בדבר ביטול רשות השימוש של שהרבני, מצאתי אך בעצם הגשת התביעה דן על ידי חברת פוליטי.

59. שהרבני לא טען לקיומן של נסיבות, שמהן ניתן ללמוד על רשות בלתי הדירה שניתנה בידו לשימוש ייחודי במחסן; ממילא לא הוכחו על ידו נסיבות כאמור. לפיכך, הנני לקבוע כי אין במקרה דנן ללמד נסיבות חריגות בעטיין יש לראות ברשות השימוש הייחודי במחסן שניתנה לשהרבני, רשות בלתי הדירה.

60. לנוכח האמור לעיל, בהעדר הסכמה של כל בעלי הנכסים בבית המשותף לשימוש ייחודי של שהרבני במחסן, הנני להיעתר לסעד המבוקש ולהורות לשהרבני לסלק ידו מהמחסן, כך שלא יעשה בו שימוש ייחודי. בדומה לשני המחסנים האחרים בקומות המרתף, יעמוד המחסן לשימוש כל בעלי הנכסים בבית המשותף, והעתק מפתחות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המחסן ימסרו לכל בעלי הנכסים בבית המשותף. זאת, בכפוף לאמור בפסקה 93 להלן.

אין באמור כדי לגרוע מהזכות העומדת לאסיפה הכללית לקבל כל החלטה כדין לעניין השימוש במחסנים אלה. למען הסר ספק, החלטה המשנה זכויות של בעל נכס בבית המשותף כפופה להסכמתו, כפי שמורנו הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין והוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החלה על הבית המשותף בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם (סעיף 64 לחוק המקרקעין).

61. אשר לסעד הכספי לחיוב שהרבני בתשלום הוצאות החזקה עבור השימוש במחסן, כאמור, עתרה חברת פוליטי בכתב הסיכומים לחייב שהרבני בתשלום הוצאות אלה "לפי אותו מפתח עלות למ"ר שחל על כל הבניין". ברם, לא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח גובהו של חיוב זה, משלא נטען וממילא לא הוכחו שטחו של המחסן ו"עלות למ"ר שחל על כל הבניין". אוסיף, בזהירות הראויה, כי לאחר שצפיתי במחסן, ששטחו אינו עולה על מטרים רבועים בודדים, בידי להעריך כי מדובר בחיוב זניח ביותר, וודאי ביחס לשטחם של הנכסים שבבעלות הצדדים, העולים כדי מאות מטרים רבועים, כל אחד. בתוך כך, נתתי דעתי כי אף חברת פוליטי עשתה שימוש במחסן בשטח המהווה רכוש משותף מבלי שנשאה אך היא בתשלום הוצאות החזקה עבור שימוש זה. מטעמים אלה, באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות התביעה בסעד זה.

צו עשה לסילוק יד שהרבני משטח חיצוני בקומת מרתף הבית המשותף וסעד כספי לתשלום דמי שימוש ראויים בגין שימוש בשטח החיצוני

62. לטענת חברת פוליטי, בקומת המרתף בבית המשותף קיים שטח של כ-34 מ"ר, המצוי מחוץ לגבולות הבית המשותף (גבולות החלקה), המסומן בתשריט הבית המשותף "רכוש חיצוני" (להלן - "השטח החיצוני"). שטח זה רשום בבעלות עיריית פתח תקווה. עם זאת, השטח מחובר לתשתיות הבית המשותף, לרבות לתשתית החשמל, ונהנה משירותי ניהול, ניקיון ותחזוקה של הרכוש המשותף בבית. כנטען, לנוכח "חשש שעיריית פתח תקווה תדרוש מבעלי היחידות בבניין לסלק ידם מהרכוש החיצוני הנ"ל, כך שהתובע [חברת פוליטי] ושאר בעלי היחידות יהיו חשופים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתביעת סילוק יד ותביעת דמי שימוש ראויים שעלותה יקרה, עותר התובע לכך שהנתבע 1 [שהרבני] יחויב לסלק ידו מהרכוש החיצוני וכן להעמיד בטוחה לשיפוי התובע ושאר בעלי היחידות בבניין למקרה שבו הם יתבעו על ידי עיריית פתח תקווה. בתוך כך, עתרה חברת פוליטי לחייב שהרבני לשלם לנציגות הבית המשותף דמי שימוש ראויים בגין השימוש בשטח זה בסך של 1,000 ש"ח לחודש, ולתקופה של 7 שנים סך של 84,000 ש"ח. לחלופין, עתרה חברת פוליטי להורות לנציגות הבית המשותף לסגור הגישה לשטח החיצוני מתחומי הבית המשותף ולנתק תשתיות הבית המשותף משטח זה (סעיפים 43-49 לכתב התביעה). בכתב הסיכומים שינתה חברת פוליטי מן הסעד הכספי המבוקש בכתב התביעה, ועתרה לחייב נציגות הבית המשותף "לערוך מחדש את חשבונות הוצאות החזקת הרכוש המשותף לגבי השטח הנ"ל בכל התקופה שלגביה הוגשה התביעה, ולזכות את התובע [חברת פוליטי] ושאר הדיירים ששילמו סכומים העולים על חלקיהם היחסיים בסכומים שיש להשיב להם."

63. לטענת שהרבני, דין התביעה בסעדים אלה להידחות. שהרבני מחזיק בשטח החיצוני כדין. שטח זה אינו מקבל שירותים כלשהם מהבית המשותף ולכן אין לחייב שהרבני בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף. שהרבני אף לא קיבל כל דרישת תשלום מנציגות הבית המשותף ומחברת הניהול לתשלום דמי החזקה בגין השטח החיצוני. יתרה מזאת, עניינו של השטח החיצוני נדון והוכרע בפסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין בתיק מספר 6/47/2012, במסגרתו נדחתה תביעה שהוגשה נגד שהרבני. פסק הדין מהווה מעשה בית דין מכוחו מושתקת חברת פוליטי מלהביא טענותיה בעניין זה. בכתב הסיכומים הוסיף שהרבני וטען, כי הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף חולקו בין בעלי הנכסים בבית בהתאם לתקנון המוסכם ולהחלטות האסיפה הכללית, וכי לא ניתן להעלות בדיעבד טענות לפיהן סופקו שירותים לשטחים החיצוניים לבית המשותף מכוחם יש לחלק החיוב בהוצאות בין בעלי הנכסים בבית המשותף אחרת. נציגות הבית המשותף, חברת הניהול והאסיפה הכללית גילו דעתם במשך שנים כי אין לחייב השטח החיצוני בדמי החזקה. על חברת פוליטי להביא טענותיה בעניין זה לפני האסיפה הכללית אשר תדון ותקבל החלטה בעניין כדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. דין הסעד למתן צו עשה לסילוק יד שהרבני מהשטח החיצוני, להידחות על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בו. כאמור, למפקח על רישום מקרקעין הוקנתה סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף. המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון ולהכריע בתביעה שעניינה סילוק יד מרכוש חיצוני שאינו נמנה עם חלקי הבית המשותף, כהגדרתם בסעיף 52 לחוק המקרקעין. מקומן של טענות חברת פוליטי בעניין זה להתברר במסגרת תובענה מתאימה שתוגש לבית משפט מוסמך, ואשר הבעלים של השטח החיצוני (עיריית פתח תקוה) צד לה.

65. אוסיף, כי אין בידי לקבל טענת שהרבני בדבר דחיית התביעה בסעד זה מחמת מעשה בית דין. עיון בפסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין מיום 29.4.2013 שניתן בתיק מספר 6/47/2012, העלה כי סכסוך שניטש בין שהרבני לבעלים הקודמים של נכסים בבית המשותף בקשר עם שימוש בשטח החיצוני לטובת חניות, נדחה על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בו. בהעדר דיון והכרעה לגופן של טענות הצדדים בעניין זה, ברי כי לא קם כל מחסום דיוני מחמת מעשה בית דין לפני חברת פוליטי מהגשת תביעה בסעד שלפני לבית משפט מוסמך. דינה של התביעה בסעד זה, כאמור, סילוק על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

66. אשר לסעד הכספי, בכתב הסיכומים חזרה בה חברת פוליטי מדרישתה לחיוב שהרבני בתשלום דמי שימוש ראויים לנציגות הבית המשותף. תחת זאת, עתרה לחיוב הנציגות לערוך מחדש את חשבונות הוצאות החזקת הרכוש המשותף לגבי השטח החיצוני ולזכות חברת פוליטי בגין תשלום שנשאה בו ביתר בגין שימוש בלעדי של שהרבני בשטח זה. דין התביעה בסעד זה להידחות. אבאר:

חברת פוליטי לא עתרה בכתב הסיכומים לחיוב שהרבני בתשלום דמי שימוש ראויים בגין שימוש בשטח החיצוני. בהתאם להלכה הפסוקה, יש לראות חברת פוליטי כמי שזנחה סעד זה, מכוחו יש לדחות התביעה בסעד (ראו גם: ע"א 3250/02 וינצלברג נ' ש.א.דיזל פרטס בע"מ, פסקה 26 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (7.6.2005); ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

675/86 שמייסר נ' הודסמן, פ"ד מד(1) 133, 138-139 (1989); ע"א 401/66 מרום נ' מרום, פ"ד כא(1) 673, 677-678 (1967).

אף אם חברת פוליטי היתה עומדת על סעד זה, דינו היה להידחות על הסף, משזכות לקבלת דמי שימוש ראויים נתונה לבעלים של השטח החיצוני, עיריית פתח תקווה, ובהעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסכסוך זה, כמפורט בפסקה 64 לעיל. אין בהוראות הדין כל בסיס לחיוב שהרבני בתשלום כאמור אך בשל חשש ערטיילאי מתביעה פוטנציאלית שתוגש על ידי עיריית פתח תקווה, הבעלים של השטח החיצוני, ככל שתוגש.

אשר לסעד המתוקן שהתבקש בכתב הסיכומים מטעם חברת פוליטי - לחייב נציגות הבית המשותף לערוך מחדש את חשבונות הוצאות החזקת הרכוש המשותף לגבי השטח החיצוני ולזכות חברת פוליטי בגין תשלום שנשאה בו ביתר בגין שימוש בלעדי של שהרבני בשטח זה - זכרו לא בא בכתב התביעה והתבקש לראשונה בכתב הסיכומים. איני מוצאת להיעתר לסעד זה, הן משלא התאפשר לנציגות הבית המשותף להתגונן בפניו, הן משהנטל בעניין רובין לפתחה של חברת פוליטי, התובעת, להוכיח גובה התשלום שנשאה בו ביתר והזכות העומדת לה לשיפוי בשל כך. בתוך כך, עומדת לחברת פוליטי הזכות לעיין בכל ספרי הנציגות, בכל עת (הוראת סעיף 16(ג) לתקנון המצוי), לבסס ככל שנדרש דרישתה בעניין זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אוסיף כי חברת פוליטי לא טענה וממילא לא הוכיחה גובה החיוב שנשאה בו ביתר בגין תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף עבור השטח החיצוני. בתוך כך, לא הוכח גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף בגין שטח זה.

67. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות התביעה בסעד למתן צו עשה המורה לשהרבני לסלק ידו מהשטח החיצוני וכן הסעד הכספי לחיוב שהרבני בתשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש בשטח זה.

68. לא מצאתי להיעתר לסעד החלופי שהתבקש בכתב התביעה, להורות לנציגות הבית המשותף לסגור הגישה לשטח החיצוני מתחומי הבית המשותף ולנתק תשתיות הבית המשותף משטח זה. עניין זה על חברת פוליטי להביא בפני האסיפה הכללית של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף, אשר בידה הסמכות לקבל כל החלטה (כדין) לעניין "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו" ו"הסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף", בהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החלה על הבית המשותף בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם. בכלל זאת, קבלת כל החלטה לעניין ניתוק תשתיות הבית המשותף (חשמל) מהשטח החיצוני, ככל שקיימות בו, ולחלופין החלטה לעניין מיהות בעלי הנכסים בבית המשותף החבים בנשיאה בהוצאות החזקה בגין חיבור שטח זה לתשתיות הבית המשותף.

צו עשה לפיצול תשתיות החשמל ומיזוג האוויר

69. לטענת חברת פוליטי, הואיל ושהרבני אינו נושא בתשלום חלקו בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף באופן מלא וכסדרו, אין להותיר הבית המשותף עם מערכת חשמל אחת ומונה חשמל אחד, אלא יש לבצע הפרדה של אספקת החשמל כך שלכל נכס בבית המשותף יהא חיבור נפרד ועצמאי לחשמל. יתרה מזאת, מצב זה אינו סביר אף לנוכח הנהוג והמקובל בתחום, לפיו בבית משותף לכל דירה מונה נפרד לחשמל, הנפרד אף ממונה חשמל הרכוש המשותף. עוד כנטען, בישיבת אסיפה כללית מיום 14.9.2016 התקבלה החלטה כי נציגות הבית המשותף תפעל לקבל הצעות מחיר לפיצול תשתית החשמל ואלה התקבלו. ברם, טרם בוצע פיצול. לפיכך יש למנות כונס נכסים או לחייב הנציגות להתקשר עם חברה קבלנית בתחום החשמל, כך שלכל נכס ולרכוש המשותף בבית המשותף יהא שיעון חשמל נפרד.

70. מנגד טען שהרבני, כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעה בסעד זה. מכל מקום, אף אם היתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות כאמור, מן הראוי שהחלטה בדבר פיצול תשתית החשמל, הכוללת פיצול מערכות החיוב ופיצול קווי התשתית והמהווה שינוי יסודי של התשתיות הקיימות בבית המשותף, תוכרע על ידי בעלי הנכסים בבית המשותף. אין לכפות על כלל הבעלים לבצע שינוי במערכות הבית המשותף בניגוד לרצונם, ומבלי שהתקבלה החלטה כדין על ידי מוסדות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. נציגות הבית המשותף טענה בהקשר זה בכתב ההגנה, כי מקובלת עליה הבקשה לפיצול תשתיות החשמל ומיזוג האוויר, בכפוף לכך שכל בעלי הנכסים בבית המשותף יישאו בעלות הכרוכה בביצוע עבודות אלה.

72. ניהול בית משותף הופקד בידי שני מוסדות: האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ואילו נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה ולביצוע החלטות האסיפה הכללית. כך כפי שמורנו הוראות חוק המקרקעין, לפיהן האסיפה הכללית אמונה על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין). נציגות בית משותף "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות" (סעיף 69 לחוק המקרקעין).

73. בנסיבות דנן, אין חולק כי תשתיות החשמל ומיזוג האוויר הן תשתיות משותפות, כך ממועד הקמת הבית המשותף ועד היום. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, עניין פיצול תשתיות החשמל ומיזוג האוויר נכלל בסדר יומה של האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 12.7.2016 ונדון במסגרתה, כך מלשון פרוטוקול האסיפה:

"הועלתה הבעיה כי כיום אין חלוקה של תשלום עבור החשמל על פי צריכה אלא על פי שטח החזקה והדבר אינו משקף את השימוש בפועל. כאשר היו בבניין רק 3 דיירים ושטח הבניין הושכר לאחרים, היה היגיון בהתקנת הצ'ילרים וחלוקת החשמל בהתאם. אולם כיום השתנה המצב, חלקים מהבניין נקנו על ידי דיירים שונים אשר משתמשים במיזוג האוויר בשעות שונות ובכמות שונה ואין סיבה שדייר ישלם יותר ממה שהוא צריך בפועל."

בתוך כך, הועלו במסגרת האסיפה הכללית "מספר אפשרויות לפתרון הבעיה", הן התקנת מונה לכל דייר הן התנתקות מהצ'ילרים כך שכל דייר ידאג למיזוג אוויר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באופן עצמאי. בהתייחס לחלופה האחרונה "הוחלט לפנות לעורך דין דני אטיאס על מנת לקבל את חוות דעתו לענין שינוי התקנון, ולאחר מכן תתקבל החלטה בהתאם."
74. באסיפה הכללית שהתקיימה בחלוף כחודשיים, ביום 14.9.2016, שב ונדון נושא פיצול תשתיות החשמל, תוך שנקבע בפרוטוקול האסיפה לאמור:

1. "שעון חשמל לכל יחידה - יבדק מול עו"ד מה הרכב הקולות הנדרש על מנת להחליט על התקנת שעוני חשמל."

...

3. הנציגות תדאג להביא הצעת מחיר לפיצול חיצוני של שעוני החשמל היחידתיים שקיימים היום, במקום הפיצול הפנימי הקיים. לאחר קבלת הצעת מחיר יובא הנושא להחלטת בעלי השטחים."

75. בעדותו לפניי, טען פוליטי כי הוא לא העלה נושא זה בפני האסיפה הכללית, משהעניין הובא לפניה עוד קודם על ידי אחרים, כאמור, וכי נציגות הבית המשותף קיבלה הצעת מחיר, אך טרם התקבלה החלטת האסיפה הכללית בעניין. כלשונו:

"ת: הצעתי לשים כמו בכל בנין מונה מניה למזגן לפי צריכה ואז כל הנושא הזה יתייאר ואז כל אחד ישלם את הצריכה האישית שלו. הנציגות כתבה שזה מה שהיא חושבת לעשות, עדיין לא הועלה להצבעה. ביקשו את זה לפניי, אני לא יודע מה קרה עם זה. העלה את זה משהו לפניי."

... זה לא הוכרע באסיפה לכן ביקשתי מהמפקח...

ש: אתה העלית בפני האסיפה הכללית הצעה קונקרטית להפרדת חשבונות החשמל?

ת: כן. ארון בניהו שהוא אב הבית הביא הצעה להפרדת מוני החשמל, ולא היתה החלטה עדיין לגבי הסיפור."

(פרוטוקול דיון מיום 20.1.2019, עמוד 19 שורות 27-15).

76. בנסיבות אלה, הנני לקבוע כי טרם הושלמו ההליכים בפני האסיפה הכללית, הגוף האמון על קבלת החלטה בעניין הפרדת תשתיות החשמל ומיזוג האוויר בבית המשותף, מכוח סמכותה לקבוע "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולחסדיר "העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". על חברת פוליטי לפעול בעניין זה במסגרת האסיפה הכללית, ובהתאם להוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין המסדירות כינוס האסיפה והחלטותיה, החלות על הבית המשותף בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם.

77. למותר לציין, כי החלטה בדבר הפרדת תשתיות החשמל ומיזוג האוויר בבית המשותף אינה דבר של מה בכך. לצד העלות הכספית הניכרת הכרוכה בביצוע שינוי כאמור, נדרשת האסיפה הכללית לבחון היבטים שונים, לרבות תוך הסתייעות והיוועצות עם אנשי מקצוע, כפי העולה אף מפרוטוקולים של האסיפה הכללית דלעיל. אין המפקח על רישום מקרקעין בא בעלי האסיפה הכללית - בעלי הנכסים בבית המשותף - טרם התקבלה החלטת האסיפה ומוצו ההליכים בעניין זה במסגרתה.

78. יוטעם כי נציגות הבית המשותף היא שלוחה של כל בעלי הנכסים בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו, וכפופה להחלטות האסיפה הכללית. פעולתה בעניין פיצול תשתיות החשמל ומיזוג האוויר היא כגורם מבצע (המוציא לפועל), לאחר שתתקבל החלטה בעניין על ידי האסיפה הכללית.

79. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות על דחיית התביעה להורות לנציגות הבית המשותף לפצל תשתיות החשמל ומיזוג האוויר בבית המשותף.

צו עשה למינוי מנהל חיצוני לניהול הרכוש המשותף

80. לטענת חברת פוליטי, יש להורות על מינוי מנהל חיצוני לבית המשותף, משהוכח כי שהרבני עושה שימוש לרעה במינוי שלו כחבר יחיד של נציגות הבית המשותף, ומשהתנהגותו גורמת לסכסוכים ואי הסכמות.

81. לטענת שהרבני, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעה בסעד זה, משהעניין מסור להחלטת האסיפה הכללית בבית המשותף.

82. בהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית משותף היא המוסמכת למנות נציגות לבית המשותף. סמכות המפקח על רישום מקרקעין בעניין זה נקבעה בהוראת סעיף 67 לחוק המקרקעין, המובאת כלשונה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(א) לא נכונה בבית משותף נציגות לפי הוראות התקנון או שהנציגות אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות סעיף 66 יחולו, בשינויים המחוייבים, על מינוי הנציגות, על קביעת שכרה ועל מעמדה.

(ב) קבע תקנונו של הבית המשותף בחירת הנציגות באסיפה כללית, לא ישתמש המפקח בסמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שכינס את בעלי הדירות לאסיפה כללית לבחירת הנציגות והנציגות לא נבחרה באסיפה, או שנוכח כי בנסיבות המקרה כינוס האסיפה לא יהיה מעשי.

83. לאמור, למפקח על רישום מקרקעין נתונה סמכות למנות נציגות לבית משותף בשני מקרים: האחד, כאשר לא נכונה בבית משותף נציגות. השני, כאשר נוכח המפקח כי נציגות בית משותף אינה פועלת ומתפקדת.

84. בנסיבות דנן, אין חולק כי לאחר הגשת התביעה החליטו חברי נציגות הבית המשותף להתפטר מתפקידם, ותחתם נבחר שהרבני לשמש הנציגות (פרוטוקול דיון מיום 1.7.2018, עמוד 2 שורות 16, 28-29 ועמוד 4 שורות 13-14; סעיף 39 לתצהיר עדות ראשית פוליטי; עדות פוליטי בפרוטוקול דיון מיום 20.1.2019, עמוד 15 שורות 3-2). משכך, הנני לקבוע כי נכונה בבית המשותף נציגות.

עוד הנני לקבוע, כי לא עלה בידי חברת פוליטי להוכיח כי הנציגות אינה פועלת ואינה מתפקדת. בעניין זה, אין די באמירה כללית בדבר אי תפקוד הנציגות ואי שביעות רצון מפועלה. חברת פוליטי נדרשה לפרט ולנמק הטעמים העומדים בבסיס טענתה להעדר תפקוד הנציגות. כך לא נעשה וממילא לא הוכח לפניי בראיות, לרבות שימוש לרעה שנעשה על ידי שהרבני בשמשו נציגות הבית המשותף.

85. ככל שכוונת חברת פוליטי היא למינוי מתחזק, כהגדרתו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, הרי שהחלטה זו נתונה לבעלי הנכסים בבית המשותף "לקבוע בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה - מתחזק)".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
 מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

86. מינוי כל גורם אחר לניהול הבית המשותף, שאינו נציגות הבית המשותף ומתחזק, כלשון חברת פוליטי בכתב התביעה "מנהל חיצוני", על חברת פוליטי להביא בפני האסיפה הכללית, האמונה כאמור על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו ... והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".
87. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות על דחיית התביעה בסעד למתן צו עשה למינוי מנהל חיצוני לניהול הרכוש המשותף.

צו עשה לפינוי מחסנים ועמידה במלוא דרישות רשות הכבאות

88. לטענת חברת פוליטי, ביום 4.12.2017 התקבלה דרישה מהרשות הארצית לכבאות והצלה, הכוללת הוראות לביצוע להבטיח סדרי בטיחות אש בבית המשותף. כנטען, שהרבני ונציגות הבית המשותף לא ציינו להוראות רשות הכבאות, ולכן התבקש הסעד לצוות עליהם לעשות כן ללא דיחוי.
89. מנגד, טען שהרבני כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעה בסעד זה. לגופם של דברים, טען כי בסמוך לאחר הביקורת הראשונה של רשות הכבאות, פינה שהרבני את כל הציוד מהשטחים המוחזקים על ידו בקומת החניה. אשר ליתר דרישות רשות הכבאות אלה אינן נוגעות לשהרבני ונתונות לסמכות נציגות הבית המשותף ובעלי נכסים אחרים בבית המשותף.
90. אין חולק כי רשות הכבאות קיימה שתי ביקורות בבית המשותף, וכי ביום 4.12.2017 ניתן על ידה דוח בדבר קביעת סדרי בטיחות אש בבית המשותף (נספח 12 לתצהיר פוליטי). מסמך זה כולל שורה ארוכה של דרישות מפורטות לסידורי בטיחות אש בבית המשותף וכן של אישורים דרושים.
91. כאמור, נציגות בית משותף היא האמונה על החזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף ומשמשת בעניין זה מורשה (שלוחה) של כל בעלי הדירות בבית (סעיף 69 לחוק המקרקעין). בגדר "החזקה תקינה" באים גם סדרי בטיחות אש, אשר בית משותף נדרש לעמוד בהם, לרבות עם קבלת דרישה בכתב של רשות הכבאות בעניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

92. בהתאם להחלטתי מיום 20.1.2019, צירפה נציגות הבית המשותף מכתבו של 'אב הבית', עובד מטעם חברה שסיפקה שירותי ניהול לבית המשותף, מיום 15.4.2019, לפיו בוצעו בבית המשותף עבודות ותיקונים, כמפורט במכתב, לצורך עמידה בדרישות רשות הכבאות וכן התקבלו אישורים דרושים. אין במכתב זה התייחסות מפורשת להשלמת ביצוע כל דרישות רשות הכבאות וקבלת כל האישורים הדרושים, כאמור בדוח רשות הכבאות. ממילא, לא צורף למכתב אישור רשות הכבאות בדבר עמידת הבית המשותף בסידורי בטיחות אש.

93. בנסיבות העניין, הנני להורות לנציגות הבית המשותף להשלים הטיפול בדוח רשות הכבאות מיום 4.12.2017, ככל שנדרש, ולקבל אישור רשות הכבאות דבר עמידת הבית המשותף בסידורי בטיחות אש. זאת, בתוך 90 יום מיום מתן פסק הדין. ככל שנדרש, תועיד הנציגות אסיפה כללית שלא מן המניין, בהתאם להוראת סעיף 6(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לצורך קבלת החלטות האסיפה, להבטיח השלמת הטיפול וקבלת אישור רשות הכבאות.

תביעת שהרבני

צו עשה המורה על הפסקת שימוש בנכס למטרת גן ילדים

94. לטענת שהרבני, חברת פוליטי מפעילה בנכס שבבעלותה בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 1 בפנקס הבתים המשותפים, גן ילדים. זאת, בניגוד לתכנית מתאר ומבלי שיש בידה היתר לשימוש חורג, כנדרש על פי הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף. לפיכך, יש ליתן צו האוסר על חברת פוליטי להשתמש בנכס למטרת גן ילדים.

95. מנגד, טענה חברת פוליטי כי גן הילדים פועל בנכס על פי היתר שניתן בידה כדין לשימוש חורג משנת 2005, אשר הוארך מעת לעת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. בשנת 2013 אף יזמה הוועדה המקומית הכנת תכנית להוספת שימוש לגן ילדים בבית המשותף (תכנית מספר 410-0092072), המצויה בשלבים מתקדמים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. מכל מקום, כנטען, המפקח על רישום מקרקעין אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוסמך לדון ולהכריע במחלוקת שעניינה בדיני התכנון והבניה, ומשבעניין זה ניתנו החלטות מוסדות התכנון.

96. בעלי הנכסים בבית המשותף הסדירו במסגרת סעיף 7 לתקנון המוסכם, השימושים המותרים בנכסים בבית המשותף, לאמור:

”בעלי הדירות מסכימים כי כל בעל דירה יוכל לעשות שימוש בדירה שבבעלותו לכל מטרה המותרת בתכנית המיתאר ו/או אשר תותר על ידי הוועדה לתכנון ולבניה כשימוש חורג, בהתאם לקבוע בחוק לגבי בקשה לשימוש חורג.”

97. לנוכח טענות הצדדים, אין חולק כי שימוש בנכס בבית המשותף מסוג גן ילדים אינו נמנה עם שימוש המותר על פי תכנית המיתאר החלה על הבית המשותף. בהתאם לסעיף 7 לתקנון המוסכם, על מנת לעשות שימוש בנכס בבית המשותף שאינו על פי תכנית המיתאר, יש לקבל היתר מוסד התכנון לשימוש חורג. בכפוף לקיומו של היתר כאמור, ניתנת הסכמת בעלי הנכסים בבית המשותף לשימוש חורג זה. בכלל זאת, שימוש בנכס בבית המשותף למטרת גן ילדים.

98. בנסיבות אלה הנני לקבוע כי נטל ההוכחה עובר לכתפה של חברת פוליטי להוכיח כי בידה היתר לשימוש חורג בנכס שבבעלותה בבית המשותף. זאת, אף לנוכח היסוד השלילי הנדרש להוכחה משהרבני בהקשר זה, הן משהוכחת הטענה בדבר קיומו של היתר לשימוש חורג היא טענה מהותית לגרסתה של חברת פוליטי ומקדמת את עניינה במשפט (ראו גם: רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן, פסק דינו של כבוד השופט י' עמית, פורסם ב"נבו" (23.2.2012); רע"א 1436/90 גיורא ארד, חברה לניהול השקעות ושרותים בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מו(5) 101, 105 (1992)).

בתצהיר עדותו טען פוליטי כי בידי חברת פוליטי היתר כדין לשימוש חורג בנכס משנת 2005 (למשך 10 שנים), וכי תוקפו הוארך, מעת לעת, על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. לבד מאמירה זו בתצהירו של פוליטי, לא הביאה חברת פוליטי כל אסמכתה בכתב לתמוך דבר קיומו של היתר כדין לשימוש חורג בנכס.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

99. לפיכך, הנני לקבוע כי לא עלה בידי חברת פוליטי לעמוד בנטל הרובץ לפתחה להוכיח כי בידה היתר כדין לשימוש חורג בנכס שבבעלותה בבית המשותף להפעלת גן ילדים. בהתאם, הנני לקבוע כי חברת פוליטי אינה עומדת בהוראת סעיף 7 לתקנון המוסכם, לענין מטרת שימוש בנכס, המוסכמת והמחייבת את כל בעלי הנכסים בבית המשותף.

100. אשר על כן, הנני להורות לחברת פוליטי על הפסקת השימוש בנכס שבבעלותה (הרשום תת חלקה 1) כגן ילדים. הואיל ואנו נמצאים בפתחה של שנת הלימודים (תש"פ), הנני לקבוע כי חיוב זה בדבר הפסקת שימוש בנכס ייכנס לתוקפו ביום 1.9.2020, קרי ביחס לשנת הלימודים הבאה (תשפ"א) ואילך. זאת, ככל שעד למועד זה לא יעלה בידי חברת פוליטי לקבל היתר כדין ממוסדות התכנון לשימוש חורג בנכס מסוג גן ילדים.

צו עשה לסילוק יד משטח רכוש משותף בגין התקנת גדר החורגת משטח נכס שבבעלות חברת פוליטי

101. מטענת שהרבני, יש להורות לחברת פוליטי לסלק ידה מהרכוש המשותף בשטח של 3.24 מ"ר אשר סיפחה לנכס שבבעלותה בבית המשותף, הרשום תת חלקה 1, באמצעות התקנת גדר בגבול שטח זה. כך, כנתמך בחוות דעת מודד מוסמך מיום 30.6.2014, אשר צורפה לכתב התביעה ולתצהיר עדותו הראשית של שהרבני.

102. מנגד, טענה חברת פוליטי כי דין התביעה בסעד זה להידחות מחמת מעשה בית דין, משמחלוקת בעניינו נדונה והוכרעה בפסק דין שניתן על ידי המפקחת על רישום מקרקעין בתביעה מספר 6/184/2012. לגופם של דברים, נטען כי לא עלה בידי שהרבני להוכיח הטענה בדבר הסגת גבול חברת פוליטי לרכוש המשותף.

103. דין התביעה בסעד זה להידחות מחמת מעשה בית דין. אפרט הטעמים העומדים בבסיס מסקנה זו:

הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו." השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ראו גם: ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 12-15 (להלן - "זלצמן").

104. לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)).

105. אשר לכלל בדבר השתק עילה, הטיבה לבטא זאת המלומדת זלצמן בספרה, בקבעה לאמור:

"פסק דין תקף וסופי, שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'. לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השניה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע למחלוקת אותן פלוגתאות שנדונו בתובענה הראשונה או נסמך הוא על אותן תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם מבקש בתובענה השניה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנדונה. פסק הדין משתק את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר באותה עילת תביעה
בכל אחת מן התובעות. אף אין נפקא מינה לעניין זה אם
מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא
מבוסס על חוסר הוכחות. (שם, 29-30).

106. ומן הכלל אל הפרט.

ביום 25.5.2014 ניתן על ידי כבוד המפקחת על רישום מקרקעין פסק דין בתביעה
מספר 6/184/2012 (להלן - "פסק הדין בתביעה 6/184/2012"), שהגיש שהרבני נגד
שני שותפיו, הבעלים במשותף של המקרקעין, ולאחר רישום צו הבית המשותף
הבעלים של נכסים בבית המשותף. עמם נמנית בוסתן אגודה שיתופית של פרדסנים
בע"מ (להלן - "בוסתן"), הבעלים הקודמים של הנכס הרישום תת חלקה 1 בבית
המשותף, אותו רכשה חברת פוליטי מבוסתן. בכתב התביעה עתר שהרבני לקבלת
שורה של סעדים, ובכללם סעד המורה לבוסתן להעתיק גדר משטח הרכוש המשותף
לשטחה, בשל הסגת גבול לרכוש המשותף, הלוא היא הגדר מושא התביעה שלפניי.

תביעה 6/184/2012 הסתיימה בהכרעה מפורשת, במסגרתה נקבע כי לא עלה בידי
שהרבני להוכיח כי בוסתן הסיגה גבול לרכוש המשותף. כלשון המפקחת על רישום
מקרקעין בפסק הדין: "התובע טען כי גדר גן הילדים חורגת בכ-7 מטרים רבועים
אל תוך הרכוש המשותף. ברם, טענה זו לא נתמכה בכל ראיה כמתחייב, פרט לשרטוט
ידני ולבקשה כי יש לציין בזאת בביקורה בבניין של כבוד המפקחת אנו נמדוד ביחד
את המידות שרשומות במפה לצורכי רישום ונגיע למסקנה האמיתית" (פסקה 10
לפסק הדין); ובהמשכם של דברים: "במקרה דנן רשום הבית כבית משותף. בין
מסמכי הבית המשותף מצוי תשריט. שוכנעתי כי טענות התובע [שהרבני]
המתייחסות למדידה לכאורה שבוצעה על ידו אין בהן כדי להורות לנתבעות [בוסתן]
לסלק ידן או אף לחייבן בדמי שימוש בסכומים הנתבעים. הנטען אינו נתמך בממצאי
הביקור במקום או בנתונים המצויים ביסוד רישומו של הבית המשותף." (פסקה 11
לפסק הדין).

107. פסק הדין מקים מחסום דיוני בפני שהרבני מהגשת התביעה דנן שעילתה זהה לעילת
התביעה 6/184/2012, אשר נדונה לגופה והוכרעה על ידי טריבונל שיפוטי מוסמך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסק דין סופי. בשתי התביעות עתר שהרבני לסעד של צו עשה המורה על סילוק יד בוסתן וחברת פוליטי, חליפתה, משטח רכוש משותף בשל אותה הסגת גבול של מספר מטרים רבועים. שתי תביעות אלה נשענות על אותה מסכת עובדות - תשריט הבית המשותף ומדידה - מכוחה עתר שהרבני להורות על סילוק יד משטח הרכוש המשותף תוך הזזת הגדר לגבול שטח הנכס שבבעלות חברת פוליטי (כיום).

108. בעדותו נשאל שהרבני לעניין דחיית התביעה 6/184/2012 בסעד דנן, בהשיבו לאמור:

"ת: היא דחתה ורק בגלל שלא הבאתי מודד מוסמך והסתמכתי על בתי שהיא אדריכלית ומתכננת עיר שלקחה מידות. רק על זה. הייתי צריך להביא מודד ולא הבאתי.

ש: לכן הגשת ערעור?

ת: נכון.

ש: על ההחלטה והערעור נדחה?

ת: נדחה רק בגלל שלא הבאתי את המודד.

(פרוטוקול דיון מיום 20.1.2019, עמוד 31 שורות 27-22, עמוד 32 שורות 1-2).

מחדלו של שהרבני, כדבריו, מלהביא ראיה - חוות דעת מודד מוסמך - אפילו נעשתה מתוך טעות כנה או שכחה, אינה משמשת צידוק לפתיחת ההתדיינות מחדש. "די שהיה לבעל הדין יומו בבית המשפט, ואין רלוונטיות לשאלה כיצד בחר לנהוג ולמצות את יומו זה. ... בדרך זו משתלב כלל מעשה בית דין עם התפישה של צדק. אם ניתנה כבר לבעל הדין הזדמנות להתדיין באותו עניין שאותו הוא מבקש להעלות שוב בהתדיינות אחרת, יהיה זה צודק, מטעמים שבתקנת הציבור, להשתיקו באמצעות כלל המניעות הדיונית" (זלצמן, 16-17).

109. לנוכח טענת שהרבני, אוסיף ואבהיר כי חרף היות עוולת הסגת גבול במקרקעין עוולה נמשכת, אין בתביעה שלפניי כדי להקים עילת תביעה חדשה ונפרדת, שכן כל שעתר במסגרתה שהרבני הוא לסילוק יד משטח הרכוש המשותף, כפי עילת התביעה והסעד המבוקש בפסק הדין בתביעה 6/184/2012. עילת תביעה זו נדחתה. לא כך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היה הדבר אם התביעה היתה מתקבלת ובשל מעשה הסגת הגבול לרכוש המשותף, המתחדש מדי יום ביומו, היה שהרבני מבקש לתבוע נזקיו לאחר מתן פסק הדין. בנסיבות אלה ברי כי היתה קמה לשהרבני מדי יום עילת תביעה חדשה, לחזור ולתבוע נזקיו שנגרמו לו לאחר הגשת התביעה הראשונה. כאמור, אין אלה עילת התביעה והסעד שלפניי.

110. המורם מן האמור, דין התביעה לסילוק יד חברת פוליטי משטח רכוש משותף בגין התקנת גדר החורגת משטח נכס שבבעלותה בבית המשותף, הרשום תת חלקה 1, להידחות מחמת מעשה בית דין.

צו עשה לסילוק יד מרכוש משותף בגין הצבת סככה מברזנט וחדירת חול ים

111. בהסכמת הצדדים, אשר ניתנה במסגרת ביקור שקיימתי בבית המשותף ביום 16.9.2019, הנני להורות על מחיקת הסעד לסילוק יד חברת פוליטי מהרכוש המשותף בגין הצבת סככת ברזנט וחדירת חול ים, משהוסרה הסככה ואין עוד זליגת חול ים לרכוש המשותף.

צו עשה לתיקון השחתת רכוש משותף

112. בהסכמת הצדדים, אשר ניתנה במסגרת ביקור שקיימתי בבית המשותף ביום 16.9.2019, הנני להורות על מחיקת הסעד למתן צו עשה לתיקון השחתת רכוש משותף, משהוסרה ההשחתה הנטענת.

סוף דבר

113. דין התביעה שהגישה חברת פוליטי נגד שהרבני להידחות, למעט לעניין פינוי מחסן רכוש משותף, כמפורט להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018

מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. דין הסעד הכספי לתשלום פיצויים בגין השתלטות שהרבני על חדרי שירותים - להידחות (פסקאות 15-31 לעיל).

ב. דין הסעד הכספי לתשלום פיצויים בגין הוצאות חשמל - להידחות (פסקאות 51-32 לעיל).

ג. דין הסעד למתן צו עשה לסילוק יד משטח בקומת המרתף המשמש מחסן - להתקבל (פסקאות 52-60 לעיל).

ד. דין הסעד כספי לתשלום הוצאות החזקה עבור השימוש במחסן - להידחות (פסקה 61 לעיל).

ה. דין הסעד למתן צו עשה לסילוק יד משטח חיצוני בקומת מרתף הבית המשותף - להידחות (פסקאות 62-65 לעיל).

ו. דין הסעד לתשלום דמי שימוש ראויים בגין שימוש בשטח החיצוני - להידחות (פסקה 66 לעיל).

114. דין התביעה שהגישה חברת פוליטי נגד נציגות הבית המשותף להידחות, למעט לעניין מילוי דרישות רשות הכבאות, כמפורט להלן:

א. דין הסעד למתן צו עשה המורה לנציגות לסגור הגישה לשטח החיצוני מתחומי הבית המשותף ולנתק תשתיות הבית המשותף משטח זה - להידחות (פסקה 68 לעיל).

ב. דין הסעד למתן צו עשה לפיצול מערכות החשמל ומיזוג האוויר בבית המשותף - להידחות (פסקאות 69-79 לעיל).

ג. דין הסעד למתן צו עשה למינוי מנהל חיצוני לניהול הרכוש המשותף - להידחות (פסקאות 80-87 לעיל).

ד. דין הסעד למתן צו עשה המורה לנציגות לעמוד במלוא דרישות רשות הכבאות - להתקבל (פסקאות 88-93 לעיל).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/107/2018
מס' תיק: 6/231/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

115. דין התביעה שכנגד שהגישה חברת פוליטי נגד שהרבני להידחות, למעט לעניין הפסקת השימוש בנכס למטרת גן ילדים, כמפורט להלן:

א. דין הסעד למתן צו עשה המורה על הפסקת שימוש בנכס שבבעלות חברת פוליטי למטרת גן ילדים - להתקבל (פסקאות 94-100 לעיל).

ב. דין הסעד למתן צו עשה לסילוק יד משטח רכוש משותף בגין התקנת גדר החורגת משטח נכס שבבעלות חברת פוליטי - להידחות (פסקאות 101-110 לעיל).

ג. בהסכמת הצדדים, הנני להורות על מחיקת הסעדים למתן צווי עשה לסילוק יד מרכוש משותף בגין הצבת סככה מברזנט וחדירת חול ים, ולתיקון השחתת רכוש משותף.

116. אשר להוצאות ההליך, בנסיבות העניין ולנוכח דחיית מרבית הסעדים בתביעות הדדיות שהוגשו על ידי הצדדים, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ה תשרי תשע"ט, 24 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה